Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
3ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

ROD BR-101 SUL KM 80, S/N, - do km 86,007 ao km 88,000, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54345-160 - F:(81) 34615600

Processo nº **0020087-06.2021.8.17.2810**

AUTOR: MARILDA DE SOUZA MATTOS

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de "AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA", proposta por MARILDA DE SOUZA MATTOS em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ambos qualificados na inicial.

Alega a autora, em resumo, que:

a) celebrou contrato de assistência à saúde – contrato coletivo por adesão – desde 12/12/1998, junto à CASSI, e que vem sofrendo práticas de reajustes abusivas;

b) os reajustes encontram-se em discordância com a taxa imposta pela ANS, tendo ocorrido nos últimos 3 anos o aumento de 339,96%, quando este aumento deveria ter sido de 25,49% caso respeitassem os percentuais reguladores da ANS;

c) que em dezembro de 2017 passou a pagar a mensalidade de R$ 2.105,93; em dezembro de 2018 passou a pagar R$ 2.440,14; em dezembro de 2019, R$ 2.774,20; e, a partir de dezembro de 2020, R$ 3.063,27;

d) que é idosa, com 92 anos, e ante a ausência de previsão específica no contrato, a demandada é impedida de realizar reajustes por faixa etária.

Com base em tais argumentos, requereu a antecipação da tutela a fim de que a mensalidade seja revisada para que passe a orçar R$ 2.233,58 em consonância aos aumentos anuais correspondentes aos índices da ANS, requerendo que doravante a mensalidade apenas seja majorada em razão do aumento anual da ANS.

No mérito, requereu a confirmação da tutela pretendida, a declaração de ilegalidade e abusividade dos reajustes e a condenação da CASSI ao ressarcimento da quantia de R$ 31.299,66, que se refere aos valores alegadamente pagos a maior nos últimos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Atribuiu à causa o valor de R$ 31.299,66.

Decisão de ID 84353980 concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora e determinou a oitiva da parte demandada antes da apreciação do pedido de urgência.

Citada, a demandada ofereceu contestação no ID 93460003 alegando, em síntese: a) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do afetamento do Tema 1016 pelo STJ; b) impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora; c) inépcia da inicial; d) prescrição trienal; no mérito, defendeu a não inversão do ônus da prova por não se tratar de relação de consumo e a legalidade dos reajustes.

Réplica no ID 96896665.

Intimadas, as partes não indicaram a necessidade de produção de outras provas.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

De partida, tendo em conta a manifestação positiva da parte autora no ID 84806514 e a ausência de manifestação específica da parte ré, embora devidamente intimada, o processamento do feito se dará no Programa Juízo 100% Digital, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O feito comporta julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e de fato, mas que dispensa a produção de prova em audiência, dado que as provas trazidas aos autos já são suficientes para o julgamento da causa.

Inicialmente, há preliminares e prejudiciais a serem analisadas. Vejamos.

A. DO TEMA 1016 DO STJ

Inicialmente, registro que não é caso de suspensão dos autos com base no Tema 1016 do STJ (REsp 1.728.839-SP), pois o objeto do recurso repetitivo versa sobre o reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde coletivos, ao passo que este feito tem por objeto a nulidade dos reajustes praticados pela requerida em decorrência de ausência de previsão contratual, havendo, portanto, distinção com o aludido precedente.

Embora a parte autora mencione a ilegalidade de reajustes por faixa etária, ela o faz de forma genérica, sem indiciar quando o reajuste ocorreu e qual o percentual. Ademais, da análise do demonstrativo de pagamento de faturas juntado por ela no ID 84335270 nota-se que os reajustes que ocorreram no período questionado pela autora (últimos 3 anos) foram todos anuais.

Deste modo, não é o caso de sobrestamento do feito.

B. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Observo que a parte ré apenas alega, genericamente, que a parte autora não preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, contudo não colacionou qualquer prova apta a lastrear seu pleito, razão por que não merece acolhida tal impugnação. Aliás, os documentos juntados pela parte autora (ID 84335269, ID 84335281, ID 84336433) demonstram que não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Assim sendo, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade da Justiça à parte autora.

C. DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL

A demandada requer a extinção do feito sem a análise do mérito alegando que a parte autora fez pedido genérico de revisão contratual, vez que “não se compreende se há pedido referente ao reajuste por faixa etária, qual o índice impugnado, quando teria ocorrido e o porquê da abusividade suscitada” (ID 93460003- Pág. 5).

Contudo, a petição inicial é clara ao definir o pedido, qual seja, a declaração de ilegalidade e abusividade dos reajustes ocorridos nos últimos 3 anos anteriores ao ingresso da ação. No caso dos autos, os pedidos são certos, compatíveis entre si e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

Não há, portanto, que se falar em inépcia da petição inicial.

D. DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

No que diz respeito a preliminar de prescrição trienal, conforme orientação dos Recursos Especiais nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, relatados pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze (DJe 19.09.2016), foi fixada tese no sentido de que "na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.2.028 do CC/2002".

Essa regra prescricional trienal é aplicável à pretensão condenatória de restituição de valores, não devendo atingir a pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê os reajustes sinalizados como abusivos, nem a pretensão de redução do próprio valor da mensalidade.

Como bem destacado da ementa do REsp 1.360.969/RS, "nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável" (REsp 1360969/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em10/08/2016, DJe 19/09/2016).

Desse modo, na hipótese de procedência da demanda, a limitação da pretensão de repetição de indébito ficará circunscrita aos valores cobrados no triênio anterior ao ajuizamento da ação.

Não havendo outras preliminares e/ou questões prejudiciais ou processuais pendentes, passo à análise do mérito da demanda.

E. DO MÉRITO

O feito comporta o julgamento antecipado dos pedidos, nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC, tendo em conta a revelia decretada, bem como pela desnecessidade de produção de provas em audiência.

1. Da não aplicação do CDC

No tocante à relação jurídica entre as partes, importa salientar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à questão posta, uma vez que o contrato celebrado entre os litigantes se insere na modalidade de autogestão.

Aplica-se, portanto, o disposto no Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Nesse sentido:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AGRAVO DESPROVIDO. **1. No caso, é inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a incidência da Súmula 608/STJ, que assim dispõe, in verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os**

administrados por entidades de autogestão." 2. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835797 / DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 04/02/2020). Grifei

Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Sentença de procedência em parte - Insurgência da autora e da requerida - **Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidade de autogestão - Impossibilidade - Entidades que possuem peculiaridades que justificam a não aplicação das normas consumeristas Inteligência da Súmula 608 do STJ-** Negativa da requerida ao tratamento recomendado à autora, sob alegação de que o referido exame/tratamento não estão previsto no rol da ANS e não possuem cobertura contratual - Necessidade da realização do exame em questão - Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta Corte de Justiça - Infração ao princípio da boa-fé objetiva Justa expectativa do aderente no que tange à cobertura de exames e procedimentos para tratamento de doenças com cobertura Lesão anímica caracterizada Importe arbitrado em acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Descumprimento da liminar - Sentença reformada em parte - Recurso da autora provido em parte e Recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação Cível 1059536-26.2017.8.26.0002; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020) grifei

Feitas estas considerações iniciais, no mérito a ação é improcedente. Vejamos.

2. Da legalidade do reajuste anual

Trata-se de ação de revisão de reajustes anual aplicado a plano de saúde.

A documentação trazida evidencia o vínculo contratual existente entre as partes, a vigência do contrato e o adimplemento das obrigações contratuais pela parte autora.

No caso dos autos, pela documentação acostada, verificamos que o tipo de contratação do plano de saúde da parte autora é plano de saúde coletivo por adesão (ID 84335265 e ID 93460031).

A controvérsia do caso em questão cinge-se em definir a existência de abusividade nos percentuais de reajustes aplicados ao prêmio do seguro saúde da parte autora e, se eventual abusividade enseja a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente.

Importa, pois, preambularmente, diferenciar o contrato individual do contrato coletivo. No primeiro caso, os contratos são oferecidos para a livre adesão dos consumidores, pessoas naturais, e firmados diretamente com a seguradora de saúde; é o beneficiário quem escolhe as características qual plano contratar. Já no plano de saúde coletivo, a seguradora de saúde é contratada por uma pessoa jurídica para ofertar assistência médica ou odontológica a grupo de pessoas, podendo ser um plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão.

Ressalte-se, desde logo, que no plano de saúde individual os limites de reajuste anual não podem superar aqueles fixados pela ANS; já no plano de saúde coletivo não há esse limite, regendo-se o reajuste pela livre negociação, de modo a atender ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. SEGURO SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. SUJEIÇÃO À PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 63/2003. 1. Controvérsia em torno da validade de reajustes anuais e aumento por faixa etária em contrato de plano de

saúde coletivo por adesão. 2. **Descabimento da limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, pois essa autarquia reguladora não controla o percentual de reajuste de planos coletivos de saúde.** 3. Invalidade dos aumentos por mudança de faixa etária estabelecidos por contrato, em desconformidade com a proporção estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 4. Redução do percentual de aumento por faixa etária até o limite da proporcionalidade estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 5. Aplicabilidade do Tema 952/STJ, por analogia, ao caso dos contratos coletivos. 6. Prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito (Tema 610/STJ). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1729320 SP 2018/0056397-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTES ANUAIS. PLANOS COLETIVOS. LIVRE NEGOCIAÇÃO. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do artigo 35-E, §2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS. Dado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70061030722, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 10/12/2014).

Por sua vez, o reajuste por faixa etária encontra-se disciplinado pela Lei nº 9.656/98 (arts. 15 e 35-E), pela Lei nº 10.741 (art. 15, §3º), por atos normativos editados pela ANS e por normas principiológicas e de ordem pública inseridas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, embora a parte autora mencione a ilegalidade de reajustes por faixa etária, ela o faz de forma genérica, sem indiciar quando o reajuste por idade tenha ocorrido e qual o percentual aplicado. Ademais, da análise do demonstrativo de pagamento de faturas juntado por ela no ID 84335270 nota-se que os reajustes que ocorreram no período questionado pela autora (últimos 3 anos) foram todos anuais.

A defesa, por sua vez, esclarece que o único reajuste por idade aplicado ao plano de saúde da autora ocorreu em fevereiro de 2000, conforme faz prova o quadro de mensalidades juntado ao ID 93460004, portanto fora do período que compreende o pedido da parte autora, razão pela qual não será aqui apreciada a sua suposta abusividade.

Extrai-se que o plano de saúde da autora vem sofrendo reajustes anuais ordinários, o que ensejou a propositura desta demanda.

A tese defendida pela requerida é a de que o contrato deve ser respeitado em todos os seus termos, uma vez que foi celebrado antes da edição das Leis n. 9.656/98 e n. 10.471/03 e que o reajuste anual aplicado ao contrato não se limita ao patamar da ANS, por se tratar de modalidade de contrato coletivo por adesão.

Com relação ao reajuste anual, o contrato de seguro saúde celebrado entre as partes prevê, expressamente, a possibilidade de reajuste anual do prêmio, como se vê da Cláusula 20:

> Cláusula 20ª - Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, a de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior. (ID 93460031- Pág. 5)

Em que pesem os argumentos da autora, a cláusula em comento prevê expressamente a possibilidade de reajuste levando-se em conta a sinistralidade, quando visar a manutenção do equilíbrio contratual, como no caso em apreço, conforme demonstrado pelos pareceres técnicos carreados à contestação (ID 93460641).

Ora, não há como desvincular o preço do contrato ao índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço.

Imperioso consignar que a ANS não regula os planos coletivos da mesma maneira que controla os planos individuais e familiares. Nesses, há fixação de reajuste máximo do valor das mensalidades. Nos planos coletivos, diversamente, a ANS não intervém, em face da possibilidade de negociação direta entre a operadora e a associação ou empresa, parte que não é considerada vulnerável no contrato.

Da análise da documentação acostada (ID 93460004), vê-se que os percentuais efetivamente praticados para o reajuste anual do contrato da autora foram 12,43% (dez/2017), 15,87% (dez/2018), 13,69% (dez/2019), 10,42% (dez/2020). Valores incontroversos, vez que apontados também pela autora na inicial e na réplica.

Analisando os percentuais acima citados quando comparados aos índices incidentes sobre os planos individuais, regulamentados pela ANS (respectivamente, 13,55%, 10%, 7,35%, conforme ID 84335273), os quais a autora quer que sejam aplicados ao caso em apreço, não vislumbro abusividade. Logo, há de prevalecer as condições estabelecidas contratualmente e a liberdade de majoração de tarifas inerente à mencionada espécie de seguro de saúde

Desse modo, nessa modalidade de plano- coletivo por adesão- não se aplicam as regras de obediência aos reajustes autorizados pela ANS. Ao contrário, o reajuste financeiro deve obedecer ao estipulado no contrato, e estar devidamente justificado através da comprovação do aumento de sinistralidade, para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

O caso é, assim, de extinção do feito, com resolução do mérito, e improcedência dos pedidos autorais.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial.

Condeno a demandante nas custas processuais, taxa judiciária e em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em sendo apresentada apelação, em consonância com o art. 1.010 do CPC: (a) intime-se o recorrido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as devidas contrarrazões (§ 1º); (b) se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (§ 2º); (c) decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio TJPE, com as homenagens deste Juízo (§ 3º).

Oportunamente, arquivem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

pfo

Assinado eletronicamente por: JOSE FAUSTINO MACEDO DE SOUZA FERREIRA
04/02/2023 22:16:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 125051738

23020422164966800000122188348

IMPRIMIR GERAR PDF